裁判所法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

司法権は、最高裁判所及びこの法律に定める下級裁判所に属する。

第2条

裁判所は、最高裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。

第3条

裁判所は、法律に基づき独立してその職権を行い、行政機関その他の機関から干渉を受けない。

第4条

1　裁判の対審及び判決は、原則として公開の法廷で行う。

2　裁判所は、法律の定める場合に限り、対審を非公開とすることができる。

第2章　最高裁判所

第1条

　最高裁判所は、司法権の最高機関として、全国に一箇所置く。

第2条

　最高裁判所は、最高裁判所長官及び十四人の最高裁判所裁判官でこれを構成する。

第3条

　最高裁判所長官は、最高裁判所を代表し、その司法行政を統括する。

第4条

　最高裁判所は、憲法及び法律に定めるところにより、すべての裁判所の裁判について終審として裁判する。

第5条

　最高裁判所は、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかどうかを判断する権限を有する。

第6条

　1　最高裁判所は、訴訟に関する手続、裁判所の内部規律及び司法事務の処理について、規則を定めることができる。

　2　最高裁判所規則は、法律及び憲法に反してはならない。

第7条

　1　最高裁判所は、大法廷及び小法廷に分かれて裁判を行う。

2　各法廷の構成及び審理の方法は、最高裁判所規則で定める。

第8条

最高裁判所は、憲法判断その他重要な事項について、大法廷で審理する。

第9条

最高裁判所長官は、大統領が任命し、議会の承認を受けなければならない。

第10条

最高裁判所裁判官は、大統領が任命する。

第11条

1　最高裁判所裁判官は、就任後最初に行われる衆議院議員総選挙の際に、国民の審査を受ける。

2　前項の審査において罷免を可とする投票が有効投票の過半数に達したときは、その裁判官は罷免される。

3　国民審査の方法その他必要な事項は、公職選挙法で定める。

第3章　下級裁判所

第1条

地方裁判所は、第一審裁判所として、民事及び刑事の事件を裁判する。

第2条

家庭裁判所は、家庭に関する事件その他法律で定める事件を裁判する。

第3条

簡易裁判所は、軽微な民事及び刑事の事件その他法律で定める事件を裁判する。

第4条

高等裁判所は、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判に対する上訴その他法律で定める事件を裁判する。

第5条

1　高等裁判所は、必要な地域に置く。

2　高等裁判所の名称、位置及び管轄区域は、法律で定める。

第6条

地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の設置、名称、位置及び管轄区域は、法律で定める。

第7条

裁判は、法律の定めるところにより、原則として三審制による。

第4章　裁判官

第1条

　裁判官は、憲法及び法律にのみ拘束され、公平かつ公正にその職務を行わなければならない。

第2条

　下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿に基づき、大統領が任命する。

第3条

　裁判官の任期その他その身分に関する事項は、憲法及び法律の定めるところによる。

第4条

　裁判官は、法律に定める場合を除き、その意思に反して罷免され、又はその職を失うことがない。

第5条

　裁判官の懲戒は、裁判によらなければならない。

第6条

　裁判官は、その職務の公正を損なうおそれのある政治的活動をしてはならない。

第5章　検察

第1条

検察官は、犯罪の捜査及び公訴の提起その他法律に定める職務を行う。

第2条

検察官の組織、任命、職務及び権限は、法律で定める。

第3条

検察官は、法令に従い、犯罪の捜査及び公訴の提起を適正に行わなければならない。

第4条

検察官は、その職務を行うに当たり、法令に従い、公正かつ中立でなければならない。

第6章　裁判員制度

第1条

　裁判所は、法律の定めるところにより、成人の国民から選任した裁判員を裁判に参加させる。

第2条

　裁判員は、選挙人名簿に登録された国民の中から、法律の定める方法により選任する。

第3条

　裁判員は、裁判官とともに事実を認定し、法律の定めるところにより刑の判断に関与する。

第4条

　裁判員は、何人からも干渉を受けることなく、公平かつ公正にその職務を行わなければならない。

第5条

　裁判員は、裁判員として知り得た秘密を漏らしてはならない。

第7章　裁判所の事務

第1条

司法行政は、最高裁判所が統括する。

第2条

最高裁判所は、司法行政事務を必要な機関に分掌させることができる。

第3条

各裁判所に裁判所書記官を置く。

第4条

裁判所書記官は、裁判所の訴訟手続その他の事務を取り扱う。

第5条

裁判所には、裁判官、裁判所書記官その他必要な職員を置く。

第6条

裁判所職員の任命、給与、服務その他必要な事項は、法律及び最高裁判所規則で定める。

第8章　裁判手続の基本原則

第1条

何人も、法律の定めるところにより、裁判所において裁判を受ける権利を有する。

第2条

裁判所は、適正かつ迅速に裁判を行わなければならない。

第3条

1　刑事事件において、被告人は、法律の定めるところにより弁護人を依頼することができる。

2　被告人が自ら弁護人を依頼することができない場合には、法律の定めるところにより国が弁護人を付する。

第4条

裁判所は、裁判に関する記録を作成し、法律の定めるところによりこれを保存する。

第5条

判決は、公開の法廷で言い渡さなければならない。

第9章　裁判所の管轄

第1条

民事事件の裁判所の管轄は、民事訴訟法その他の法律で定める。

第2条

刑事事件の裁判所の管轄は、刑事訴訟法その他の法律で定める。

第3条

行政事件の裁判所の管轄は、行政事件訴訟法その他の法律で定める。

第4条

特別の裁判所は、これを設置することができない。

第10章　司法と他機関との関係

第1条

行政機関は、裁判所の司法権の行使を妨げてはならない。

第2条

議会は、個別の裁判について、その裁判の内容に干渉してはならない。

第3条

国の機関及び地方公共団体その他の公的機関は、確定した裁判を尊重しなければならない。

第11章　補則

第1条

裁判官、検察官及び弁護士となろうとする者に必要な司法研修については、法律で定める。

第2条

裁判所の組織及び裁判手続に関する基本的事項については、この法律及びその他の法律で定める。

第3条

この法律に定めるもののほか、裁判所の内部規律及び司法事務の処理に必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第4条

最高裁判所規則その他の裁判所の規則は、憲法及び法律に反してはならない。

第5条

この法律は、公布の日から施行する。